PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del INAES: etapa de asistencia para la regularización de cooperativas y mutuales antes de su suspensión

Antes de suspender a una cooperativa o mutual por falta de documentación asamblearia o contable, el INAES la intima, le ofrece asistencia técnica y le da un plazo para regularizarse con un plan. Las entidades suspendidas por la Res. INAES 2076/2026 pueden acogerse al mismo régimen.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: Resolución del Directorio del INAES (Leyes 20.337 y 20.321); no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley de Cooperativas N° 20.337, la Ley Orgánica de Mutualidades N° 20.321 y la Resolución INAES N° 2076/2026, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 99 a 106 de la Ley N° 20.337 y los artículos 35 y 36 de la Ley N° 20.321 asignan a este Instituto la fiscalización pública de las cooperativas y mutuales y la aplicación de sanciones.

Que por la Resolución INAES N° 2076/2026 se suspendió a un número elevado de entidades por falta de presentación de documentación asamblearia y de estados contables.

Que muchas de esas entidades son pequeñas y no cuentan con asesoramiento profesional permanente, por lo que su incumplimiento obedece con frecuencia a dificultades administrativas más que a irregularidades de fondo.

Que el control público de cooperativas y mutuales gana eficacia cuando se orienta primero a regularizar a las entidades que funcionan y reserva la suspensión para las que no corrigen sus incumplimientos o presentan irregularidades graves.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 20.337 y N° 20.321.

Por ello, EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese una etapa previa de asistencia para la regularización de las cooperativas y mutuales que no hayan presentado la documentación asamblearia, los estados contables u otra documentación periódica exigible, que debe cumplirse antes de disponer su suspensión por esas causas.

ARTÍCULO 2°.- Intimación. Cuando este Instituto advierta el incumplimiento, intima a la entidad a regularizarlo dentro de los noventa (90) días hábiles. La intimación se notifica al domicilio legal y al domicilio electrónico de la entidad, y se publica en el sitio oficial del Instituto, con indicación de la documentación faltante y de los canales de asistencia.

ARTÍCULO 3°.- Asistencia técnica. Durante el plazo de la intimación, este Instituto ofrece a la entidad: a) una mesa de ayuda con orientación sobre la documentación faltante; b) modelos de actas, memorias y estados contables simplificados; c) asistencia de las federaciones, las universidades nacionales y los órganos locales competentes con los que celebre convenios a ese fin.

ARTÍCULO 4°.- Plan de regularización. La entidad que no pueda regularizarse en el plazo de la intimación puede presentar, antes de su vencimiento, un plan de regularización con un cronograma que no supere los ciento ochenta (180) días hábiles. Mientras cumpla el plan, no se dispone su suspensión.

ARTÍCULO 5°.- Suspensión. Vencido el plazo de la intimación o incumplido el plan, este Instituto puede disponer la suspensión conforme a las normas vigentes, por resolución fundada que acredite el cumplimiento de la etapa de asistencia.

ARTÍCULO 6°.- Excepciones. La etapa de asistencia no se aplica cuando existan indicios de que la entidad realiza actividades ajenas a su objeto, encubre actividades lucrativas o ilícitas, o pone en riesgo los fondos de sus asociados. En esos casos rigen las facultades de fiscalización y sanción de las Leyes N° 20.337 y N° 20.321 sin la etapa previa.

ARTÍCULO 7°.- Entidades suspendidas por la Resolución N° 2076/2026. Las entidades suspendidas por la Resolución INAES N° 2076/2026 pueden solicitar, dentro de los ciento veinte (120) días hábiles de la entrada en vigencia de la presente, su incorporación a la etapa de asistencia. Presentada la documentación faltante o aprobado su plan de regularización, se deja sin efecto la suspensión respecto de ellas mientras cumplan el plan.

ARTÍCULO 8°.- Información pública. Este Instituto publica cada trimestre, por provincia, la cantidad de entidades intimadas, asistidas, regularizadas y suspendidas.

ARTÍCULO 9°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app